

Alcaldía Municipal del Distrito Central

CERTIFICACIÓN, ACUERDO No. 014

EL INFRASCRITO, SECRETARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, **CERTIFICA:** EL **ACUERDO No.014** CONTENIDO EN EL ACTA EXTRAORDINARIA No.010 DE FECHA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL LITERALMENTE DICE:

“ACUERDO No.014.- LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EMITE LA **“ORDENANZA MUNICIPAL A LA OBLIGACIÓN DE LOS TITULARES, PROPIETARIOS, USUFRUCTUARIOS Y DEMÁS DE ÁREAS Y/O TERRENOS FORESTALES, DE VIDA SILVESTRE, ÁREAS PROTEGIDAS O MICROCUENCAS, DE CUIDAR, MANTENERLOS LIBRES DE INCENDIOS.**

CONSIDERANDO: La Corporación Municipal del Distrito Central, en uso de las atribuciones y facultades que la Ley le confiere; a las personas Naturales y Jurídicas, propietarios, usufructuarios, derecho habientes, titulares de derechos y demás, de áreas o terrenos de vocación forestal, de vida silvestre, áreas protegidas o microcuencas.- **Hace Saber:**

CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal.-

CONSIDERANDO: Que el fin Supremo de la Sociedad es la Persona Humana, razón por la cual el estado y la misma sociedad deben brindarle la protección adecuada, en especial en los términos de seguridad personal, familiar y patrimonial.-

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Municipalidades es facultad de la Municipalidad, la Protección de la ecología del medio ambiente y promoción de la reforestación.- **CONSIDERANDO:** Que es atribución de la Municipalidad del Distrito Central, fomentar y regular todas las actividades relacionadas con el Medio Ambiente y

de los Recursos Forestales dentro del área del Municipio.-

CONSIDERANDO: Que según artículo 13 de la Ley de Municipalidades y Ley General del Ambiente artículo 29 Inciso (F) es una de las atribuciones de la Corporación Municipal la Protección de la Ecología del Medio Ambiente y el control de actividades que afecten en forma particular al ecosistema existente en el municipio.- **CONSIDERANDO:**

Que la Ley Forestal (Decreto No. 98-2007) en su artículo 11 numeral 3 establece que área forestal son toda las tierras de vocación forestal que sostienen una asociación vegetal o no dominada por árboles o arbustos de cualquier tamaño que aunque talados fueren capaces de producir madera u otros productos forestales de ejercer influencia sobre el clima, suelo o sobre el régimen de agua y de proveer refugio a la vida silvestre.- **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 327 del Código Penal Vigente Decreto 130-2017 establece la pena a quien provoca incendio en terrenos forestales masas boscosas o en zonas vegetales protegidas por su valor ecológico.-

POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que la Ley le confiere y en aplicación de los Artículos 80 de la Constitución de la República; 1; 13, numeral 7; 14 numerales 1, 3 y 4; 25 numerales 1, 6, y 21; y, 43 de la Ley de Municipalidades vigente; la Corporación Municipal del Distrito Central; (Decreto No. 98-2007) en su artículo 172, 175, 179 y 183 de la Ley Forestal; 29 inciso f) de la Ley General de Ambiente.- **ACUERDA Y ORDENA: PRIMERO:** Todos

los propietarios, usufructuarios, usuarios, arrendatarios o beneficiarios de cualquier área de vocación forestal dentro del Distrito Central, están en la obligación de mantener sus áreas y terrenos libre de incendios plagas y enfermedades forestales, para lo cual deben realizar las rondas, la limpieza y vigilancia necesarias para evitar incidentes o hechos lamentables que atentan contra el medio ambiente, la salud y a la biodiversidad del Municipio.- **SEGUNDO:** En

caso de se presente cualquier incidente, hechos o acciones relacionadas con incendios, plagas o enfermedades forestales dentro de las áreas o terrenos de naturaleza jurídica y/o propiedad privada, en donde la Municipalidad o el Estado a través de su personal y/o logística realicen las acciones necesarias para controlar o mitigar incendios, plagas y/o

enfermedades forestales, sin perjuicio del ejercicio de la acción penal pública, serán sancionados de acuerdo al Plan de Arbitrios y la correspondiente falta administrativa.-

TERCERO: Asimismo, la Municipalidad notificará a cada propietario, usufructuarios, usuarios, arrendatarios o beneficiarios de cualquier área de vocación forestal dentro del Distrito Central del monto que deben pagar equivalente a los gastos en que incurra el Municipio por haber controlado algún conato o incendio, plaga o enfermedades forestales.-

CUARTO: Se prohíbe el corte, tala, roza y anillamiento de árboles maderables de toda especie en las áreas boscosas nacionales, ejidales o privadas del Municipio sin la debida autorización correspondiente, asimismo, provocar incendios forestales, realizar pastoreo en zonas de recarga hídrica, propagar una plaga o enfermedad forestal y realizar quemas agrícolas o cualquier otra actividad que ponga en riesgo, deteriore o cause la muerte de cualquiera de las especies de árboles existentes. - El incumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior dará lugar a una sanción inicial por parte de la Municipalidad de entre **L.5,000.00 a L.20,000.00**, dependiendo de la magnitud del daño causado, sin perjuicio de lo establecido en la ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre acción que ejecutará el Instituto de Conservación Forestal, asimismo, el infractor quedará con el compromiso de reforestar o regenerar naturalmente el área afectada hasta que esta vuelva a su estado normal. Cuando dichas faltas sean causadas por un funcionario público, la sanción deberá elevarse en un **75%** más a lo establecido anteriormente. Por reincidencia, desobediencia o incumplimiento de compromiso establecido con la Municipalidad, se dará lugar al procedimiento legal ante los Operadores de Justicia Competentes en caso de concurrencia civil o penal o de otra naturaleza en aplicación de las leyes y normativas nacionales vigentes.- **QUINTO:** Para la Ejecución y Cumplimiento de la presente Ordenanza, intervendrá el personal responsable de los Departamentos siguientes: Departamento de Justicia Municipal, Unidad de Gestión Ambiental, Policía Municipal, Gerencia de Orden Público y la Policía Preventiva, vigilará el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.-

SEXTO: La Corporación Municipal dará a conocer la presente ordenanza, la cual es de ejecución inmediata y de carácter permanente y entrará en vigencia luego de ser publicada en diferentes establecimientos públicos y a través de diferentes organizaciones de concurrencia masiva dentro del término municipal.- **SÉPTIMO:** Será a través de la Gerencia de Catastro, Gerencia de Recaudación, Departamento Municipal de Justicia y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) que se desarrollarán actividades de monitoreo por medio de la base de datos de los propietarios de terrenos dentro del Distrito Central.- Se faculta a la Unidad de Gestión Ambiental para que pueda proceder a documentar el procedimiento sancionatorio de quienes infrinjan la presente ordenanza quien remitirán el informe al Departamento Municipal de Justicia y a la Gerencia de Catastro, a fin de que estos en el marco de sus competencias, identifiquen y requieran al propietario de los inmuebles que hayan incumplido la ordenanza, el cobro de la sanción respectiva. La Gerencia de Recaudación y Finanzas será la responsable de velar por la recuperación de estos cobros.- **OCTAVO:** La presente Ordenanza Municipal es de cumplimiento obligatorio y entrará en vigencia inmediatamente, debiéndose publicar en los medios establecidos de acuerdo a la Ley de Municipalidades.- **PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.-** Sello f) José Calentón Dávila Mondragón, Vicealcalde Municipal; y los Regidores: Hilda Aracely Pacheco Montero, Gerardo Antonio Cruz Medina, Silvia Margot Sosa Brocato, Karla Teresa López Valladares, Aurelio Lagos, Ramón Alexis Romero Juárez, Lidieth Díaz Valladares, Cinthia Isabel Murillo Andino y Godofredo Fajardo Ramírez.- Sello f) Osman Danilo Aguilar Ponce, Secretario Municipal en ejercicio de sus atribuciones, levanta el acta y da fe.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

OSMAN DANILO AGUILAR PONCE
SECRETARIO MUNICIPAL DEL D.C.